

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1561

הצעת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג)

הוספת סעיף 13 1. בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 12 יבוא :

"תוקפו של חוק 13. הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה חורג תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה."

דברי הסבר

חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו אינו כולל הוראת התגברות, בדומה לזו הנכללת בסעיף 8 לחוק-יסוד : חופש העיסוק, המאפשרת לכנסת לחוקק חוק שיש בו פגיעה בזכויות שלפי חוק היסוד, אף אם אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה (חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה והפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש).

מוצע לקבוע בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו הוראה דומה, המאפשרת לכנסת, ברוב חבריה (61), לחוקק חוק שייאמר בו במפורש שהוא תקף גם אם יש בו פגיעה בזכויות שלפי חוק היסוד. בשונה מההוראה המקבילה בחוק-יסוד : חופש העיסוק, ההוראה המוצעת כאן תהא תקפה ללא הגבלת זמן. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/765 ; פ/24/2009) ועל ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/774 ; פ/24/2360) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1537). הצעת החוק זהה לפ/24/2360 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.